

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 385/2024

Deputado(a) Rafael Braga + 3 Deputado(s)

Cria o Programa Profissional do Futuro, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul

Art. 1º Fica criado o Programa Profissional do Futuro, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º O Programa tem por objetivo possibilitar às empresas contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul, a compensação de valores por elas destinados às Instituições Comunitárias de Ensino Superior – ICES do Rio Grande do Sul, na forma desta Lei Complementar, em benefício dos colaboradores das respectivas empresas, mediante a compra de bolsas de estudo, com valores correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período de apuração dos repasses.

Art. 3º A compensação do ICMS disposta no art. 2º desta Lei Complementar poderá ocorrer na modalidade de aportes de valores aplicados em projetos vinculados ao Programa Profissional do Futuro, denominado nesta Lei Complementar, os quais serão destinados à aquisição de bolsas de estudos aos colaboradores, conforme direcionamento dado pelo contribuinte

§ 1º Os recursos do Programa Profissional do Futuro também poderão ser direcionados para investimentos em cursos de graduação, pós-graduação e técnicos.

§ 2º A compensação de valores prevista no caput deste artigo ocorrerá até o limite de 5% (cinco por cento) do saldo devedor do imposto, devendo ser discriminado na Guia de Informação e Apuração – GIA – e no Livro de Registro de Apuração do ICMS o respectivo valor a ser compensado.

§ 3º A compensação a que se refere este artigo poderá ser cumulada com qualquer benefício fiscal.

Art. 4º As empresas contribuintes poderão estabelecer regulamentos próprios para a concessão do benefício aos seus empregadores, respeitando a legislação brasileira vigente.

Art. 5º A empresa contribuinte que se utilizar indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei Complementar, mediante dolo, fraude, simulação ou má-fé, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie, estará sujeita ao pagamento do imposto não recolhido e ao pagamento de multa, a ser definida em regulamento do Executivo.

Parágrafo único. A apuração da irregularidade ocorrerá em processo administrativo específico, a ser regulamentado pelo Executivo.

Art. 6º Ao disposto nesta Lei Complementar não se aplicam as vedações da Lei Complementar nº 14.836, de 14 de janeiro de 2016, que estabelece normas de finanças públicas no âmbito do Estado, voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, cria mecanismos

prudenciais de controle com objetivo de alcançar o equilíbrio financeiro das contas públicas e dá outras providências.

Art. 7º O Programa Profissional Futuro tem como finalidade o cumprimento do art. 201, §3º, da Constituição Estadual, garantindo a aplicação de 0,5% da receita líquida de impostos próprios na manutenção e desenvolvimento do ensino superior comunitário gaúcho.

Art. 8º Esta Lei Complementar deverá ser regulamentada para garantir a sua fiel execução.

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Deputado(a) Rafael Braga

Deputado(a) Cláudio Tatsch

Deputado(a) Professor Issur Koch

Deputado(a) Professor Bonatto

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei complementar propõe a implementação de uma política pública sólida, equilibrada e sustentável para o desenvolvimento humano, social e econômico no Estado do Rio Grande do Sul, por meio do “Programa Profissional do Futuro”. Essa iniciativa é viabilizada por uma ferramenta moderna de uso inteligente dos tributos, permitindo que empresas destinem parte do valor a pagar de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a compra de bolsas de estudo em Instituições Comunitárias de Ensino Superior (ICES) para os seus colaboradores.

A ideia se destaca não só como uma solução eficaz para a qualificação, formação e retenção de talentos, mas também como um instrumento inovador para a valorização do capital humano. A possibilidade de destinar uma fração do ICMS para capacitar aqueles que já fazem parte do quadro de colaboradores permite a criação de um vínculo positivo de valorização mútua no ambiente de trabalho. O impacto disso se reflete em um ciclo virtuoso de benefícios: maior satisfação dos colaboradores, melhor desempenho e, por conseguinte, o aumento da lucratividade da empresa e benefícios ao Estado.

Além dos benefícios para as empresas e para o próprio Estado do Rio Grande do Sul, a proposta prioriza o investimento em pessoas. O programa beneficia, diretamente, os colaboradores das empresas e, indiretamente, toda a sociedade gaúcha. Isso ocorre porque as universidades comunitárias — instituições que assumem importantes compromissos filantrópicos — são fortalecidas, o que possibilita a ampliação de serviços essenciais, como o atendimento de saúde, assistência jurídica, amparo social e o desenvolvimento de iniciativas culturais e esportivas por parte das instituições nominadas. Dessa forma, o programa amplia o alcance de serviços indispensáveis, principalmente à população mais vulnerável.

É importante enfatizar a competência técnica e a infraestrutura que as universidades comunitárias gaúchas oferecem para a qualificação e o desenvolvimento humano e profissional. Essas instituições têm expertise comprovada para a formação de profissionais qualificados e para a execução de ações de apoio tanto à iniciativa privada quanto ao setor público. Diante das transformações trazidas mundialmente pelos desastres climáticos e pelo uso maciço da tecnologia, especialmente a inteligência artificial, as universidades comunitárias terão crucial importância para o planejamento e desenvolvimento da sociedade atual e do futuro.

Dessa forma, a proposta amplia o acesso de estudantes no ensino superior, qualifica a mão de obra das empresas e melhora o desempenho dos negócios, de acordo com as necessidades das regiões e setores econômicos; ao mesmo tempo, cria um novo mecanismo para incrementar a aplicação de recursos do Estado no ensino superior comunitário, objetivando o cumprimento progressivo do art. 201, §3º da Constituição do Estado.

Quanto à lógica tributária aplicada ao ICMS, o projeto se inspira em modelos semelhantes já utilizados em programas estaduais como o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (PISEG) e o Programa Pró-Hospitais (PPH), comprovando a viabilidade da proposta.

Diante do exposto, fica evidente que a aprovação deste projeto de lei complementar permitirá que o Estado do Rio Grande do Sul avance em direção a um futuro promissor. A criação do “Programa Profissional do Futuro” promove uma utilização inteligente do ICMS, alinhando o fortalecimento de instituições fundamentais com o desenvolvimento humano e técnico, gerando benefícios econômicos e sociais para toda a sociedade gaúcha.

Deputado(a) Rafael Braga

Deputado(a) Cláudio Tatsch

Deputado(a) Professor Issur Koch

Deputado(a) Professor Bonatto